VERTRAG · ART. 28 DSGVO

Auftragsverarbeitungsvertrag

ENTWURF. Vor dem ersten Einsatz anwaltlich prüfen lassen. Gelb markierte Felder ausfüllen; Hoster, Dienste und Maßnahmen müssen der Realität entsprechen.

Parteien

Verantwortlicher (Kunde)	[Firma, Anschrift, Vertreter]
Auftragsverarbeiter	Markentrix (Einzelunternehmen), Inhaber Christian Wien, Heinrich-Hüdig-Str. 1 · 29227 Celle

1. Gegenstand und Dauer

Markentrix hostet und betreut die Website des Verantwortlichen (Hosting, Updates, Sicherung, kleine Inhaltsänderungen, technische Betreuung) und verarbeitet dabei personenbezogene Daten im Auftrag. Grundlage ist das Angebot [Nr.]. Der Vertrag gilt für die Dauer der Pflegeleistung und endet mit ihr.

2. Art, Zweck, Daten, Betroffene

Art und Zweck	Speicherung und Übermittlung von Website-Daten, Server-Logs, Formularanfragen; technische Betreuung [ergänzen: Terminbuchung, E-Mail-Weiterleitung, Statistik]
Datenarten	Kontaktdaten (Name, E-Mail, Telefon), Anfrageinhalte, IP-Adresse und Zugriffsdaten (Server-Logs) [ergänzen]
Betroffene	Website-Besucher, Interessenten und Kunden des Verantwortlichen

3. Pflichten des Auftragsverarbeiters

1. Verarbeitung nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen; ist eine Weisung rechtswidrig, weist Markentrix darauf hin.

2. Vertraulichkeit: Beschäftigte sind zur Vertraulichkeit verpflichtet.
3. Technische und organisatorische Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO gemäß Anlage 1.
4. Unterauftragnehmer nur mit Genehmigung; die genehmigten Unterauftragnehmer stehen in Anlage 2. Änderungen werden rechtzeitig vorab mitgeteilt; der Verantwortliche kann innerhalb von 14 Tagen aus wichtigem datenschutzrechtlichem Grund widersprechen, sonst gilt die Änderung als genehmigt. Unterauftragnehmer werden vertraglich gleichwertig verpflichtet.
5. Unterstützung bei Betroffenenrechten (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerspruch).
6. Unterstützung bei Pflichten nach Art. 32–36 DSGVO (Sicherheit, Datenpannen, Datenschutz-Folgenabschätzung).
7. Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich nach Kenntnis, auch wenn sie bei einem Unterauftragnehmer (z. B. Hetzner) auftreten und Markentrix gemeldet werden.
8. Löschung oder Rückgabe aller Daten nach Vertragsende nach Wahl des Verantwortlichen, Löschbestätigung auf Wunsch; gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.
9. Nachweise und Kontrollen: Markentrix stellt die erforderlichen Informationen zum Nachweis bereit und ermöglicht Überprüfungen nach rechtzeitiger Anmeldung.
10. Verarbeitung ausschließlich in der EU/im EWR (Serverstandort Nürnberg, Deutschland; keine Server in den USA oder Singapur); Drittlandübermittlung nur bei Vorliegen der Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO [prüfen].

---

4. Pflichten des Verantwortlichen

Der Verantwortliche ist für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und für seine Rechtstexte (Impressum, Datenschutzerklärung, AGB) verantwortlich und informiert Markentrix über relevante Änderungen. Eigene Dienste (z. B. Terminbuchungstool) schließt er in eigenem Namen mit dem Anbieter ab.

---

5. Haftung, Schlussbestimmungen

[Haftung nach Art. 82 DSGVO und Vertrag, Schriftform, Rangfolge zum Hauptvertrag, Salvatorische Klausel, Gerichtsstand – anwaltlich formulieren]

Anlage 1: Technische und organisatorische Maßnahmen

Bereich	**Maßnahme [an Realität anpassen]**
Zutritt/Zugang	Zutrittskontrolle Rechenzentrum durch Hoster, Passwortrichtlinie, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Passwort-Manager

Zugriff	Rollen und Rechte nach Need-to-know, Protokollierung von Admin-Zugriffen
Rechenzentrum (Hetzner)	Zertifizierung ISO 27001 und BSI C5 Typ 2 Testat; Maßnahmen laut Hetzner-TOM (hetzner.com/de/AV/TOM.pdf, jeweils aktuelle Fassung)
Weitergabe	Verschlüsselung (TLS, HSTS), Versand von Zugangsdaten nur über sichere Wege
Eingabe/Integrität	Versionierung (Git), nachvollziehbare Änderungen
Verfügbarkeit	Regelmäßige Sicherung, Wiederherstellungstest, Monitoring, Updates/Patches
Trennung	Getrennte Umgebungen (Staging/Live), mandantengetrennte Projekte
Organisation	Verpflichtung auf Vertraulichkeit, Datenschutzunterweisung, Incident-Prozess, Löschkonzept (Logs [7] Tage)

Anlage 2: Unterauftragnehmer

Dienst	Anbieter, Sitz	Leistung / Standort der Daten
Hosting (Server)	Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen	Serverstandort Nürnberg (Deutschland). Hetzner verarbeitet Serverdaten bei EU-Standort ausschließlich in der EU, Support innerhalb der EU. Subunternehmer von Hetzner nach Anlage 3 des Hetzner-AV-Vertrags (Version 1.2, Stand 16.02.2026). AV-Vertrag Markentrix–Hetzner vom 05.10.2026
E-Mail/Formularversand	[Anbieter, Sitz]	[EU]
Backup	[Anbieter, Sitz]	[EU]

Ort, Datum, Unterschrift Verantwortlicher

Ort, Datum, Unterschrift Markentrix